

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

JPS - GERENCIAMENTO SHOPEE

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CONTRATADA	CONTRATANTE
JPS / GRUPO JPS Consultoria e serviços de e-commerce/marketplace. Razão social/CNPJ: [PREENCHER] Endereço: Rua Larival Gea Sanches, 363 - São Paulo/SP Representante legal: [PREENCHER]	[RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE] CNPJ: [CPF/CNPJ] Município/UF: [CIDADE/UF E CEP] Contato: [TELEFONE] E-mail: [E-MAIL]

1. OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria, operação assistida e gestão estratégico-operacional da loja do CONTRATANTE na plataforma Shopee, com foco na organização da operação, melhoria da apresentação da loja e dos anúncios, desenvolvimento de estratégias comerciais e aprimoramento contínuo de desempenho.

1.2. A CONTRATADA atuará como prestadora de serviços especializados, não havendo vínculo societário, trabalhista, de representação comercial exclusiva ou garantia de resultado entre as partes.

1.3. **Loja/Conta Shopee:** [NOME DA LOJA] - link informado: [URL DA LOJA]

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. O escopo poderá compreender, conforme o plano comercial contratado: (a) diagnóstico inicial e definição de prioridades; (b) configuração e otimização da loja; (c) otimizações recorrentes de anúncios e produtos, incluindo títulos, descrições, atributos, categorias, imagens, preços e variações; (d) planejamento de promoções, cupons, kits, benefícios de frete e campanhas sazonais; (e) gestão de Shopee Ads; (f) acompanhamento de indicadores e elaboração de recomendações; e (g) suporte e alinhamentos operacionais.

2.2. A criação, tratamento ou melhoria de imagens será realizada conforme a disponibilidade de materiais adequados fornecidos pelo CONTRATANTE e de acordo com o serviço efetivamente contratado. Produções especiais, ensaios fotográficos, vídeos, modelos, locuções ou materiais externos não estão incluídos, salvo contratação específica.

2.3. A CONTRATADA poderá sugerir alterações de preço, promoções e investimentos, mas decisões que impliquem redução relevante de preço, concessão extraordinária de benefício ou investimento em mídia dependerão da aprovação do CONTRATANTE.

2.4. O escopo não inclui operações logísticas (coleta, embalagem e postagem), atendimento direto ao consumidor final, reposição ou compra de estoque, emissão fiscal, assessoria jurídica, contábil ou tributária, nem atividades fora da plataforma Shopee sem acordo específico por escrito.

2.5. O detalhamento dos serviços efetivamente contratados constará do Quadro de Serviços Contratados, parte integrante deste instrumento.

3. QUADRO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1. Para este contrato, consideram-se incluídos os serviços assinalados abaixo. Itens adicionais poderão ser incorporados mediante aceite escrito entre as partes.

SERVIÇO	STATUS	OBSERVAÇÃO
Gestão e otimização da loja	Incluído	Organização e melhoria contínua da presença na Shopee.
Gestão de anúncios/produtos	Incluído	Títulos, descrições, atributos, categorias e variações.
Imagens de anúncios	Incluído*	Tratamento/melhoria com base em materiais fornecidos pelo cliente.
Promoções e campanhas	Incluído	Cupons, kits, campanhas e ações sazonais, quando aplicáveis.
Shopee Ads	Ativável	Gestão condicionada à aprovação e saldo de mídia do cliente.
Métricas e recomendações	Incluído	Acompanhamento de desempenho e orientações de melhoria.

* A extensão, volume e complexidade do tratamento de imagens devem observar o plano comercial acordado.

4. ACESSOS, MATERIAIS E APROVAÇÕES

4.1. O CONTRATANTE compromete-se a fornecer, de forma legítima e segura: (i) acesso administrativo ou permissões necessárias na Shopee; (ii) materiais e informações dos produtos, incluindo fotos, descrições, medidas, variações, preços e regras internas; e (iii) respostas e aprovações em tempo hábil.

4.2. A ausência, atraso ou insuficiência de materiais, acessos, saldo, estoque ou aprovações poderá limitar, adiar ou impedir a execução das ações correspondentes, sem caracterizar falha da CONTRATADA.

4.3. O CONTRATANTE declara que possui autorização para disponibilizar à CONTRATADA os acessos, conteúdos, marcas, imagens e demais materiais utilizados na execução do serviço.

4.4. Encerrado o contrato, as permissões de acesso concedidas à CONTRATADA deverão ser revogadas ou desativadas. A CONTRATADA cessará o uso dos acessos, ressalvadas informações cuja conservação seja necessária para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos.

5. PRAZO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

5.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá prazo mínimo de [PRAZO DO PLANO]

5.2. Após o prazo mínimo, o contrato será renovado por períodos mensais sucessivos, mantidas as condições vigentes, salvo manifestação contrária de qualquer das partes por escrito.

5.3. Alterações relevantes de escopo, volume de trabalho ou condições comerciais deverão ser formalizadas por escrito, inclusive por aditivo, proposta comercial aceita ou registro eletrônico que permita comprovar o aceite.

6. SHOPEE ADS - REGRAS E RESPONSABILIDADES

6.1. O investimento em Shopee Ads é pago diretamente pelo CONTRATANTE à plataforma Shopee, por meio das formas disponibilizadas pela própria plataforma. A CONTRATADA não recebe, administra nem reembolsa valores de mídia pagos à Shopee.

6.2. A CONTRATADA poderá avaliar oportunidades, propor estratégia, configurar e otimizar campanhas, desde que o CONTRATANTE tenha aprovado a ação e disponibilizado saldo/crédito suficiente.

6.3. Sem saldo/crédito disponível ou sem aprovação necessária, a CONTRATADA não será obrigada a ativar, manter ou ampliar campanhas, não respondendo por impactos de performance decorrentes da ausência de mídia.

7. PREÇO, VENCIMENTO E INADIMPLÊNCIA

7.1. Pelos serviços descritos neste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de [VALOR], ([VALOR POR EXTENSO]), com vencimento todo dia [DIA] de cada mês.

7.2. A primeira cobrança seguirá a condição comercial acordada entre as partes. Caso a assinatura ocorra em data que exija cobrança proporcional, antecipada ou deslocamento do primeiro vencimento, tal condição deverá constar do aceite comercial ou do registro financeiro correspondente.

7.3. O pagamento poderá ser realizado por PIX, boleto, transferência ou outro meio disponibilizado pela CONTRATADA.

7.4. Em caso de atraso, incidirão multa de 2% sobre o valor em aberto, juros de 1% ao mês, calculados pro rata die, e correção monetária quando legalmente aplicável.

7.5. Persistindo a inadimplência por mais de 10 (dez) dias, a CONTRATADA poderá suspender as atividades até a regularização, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

8. RELACIONAMENTO, SUPORTE E REGISTROS

8.1. O canal oficial de suporte e alinhamento será o WhatsApp indicado pela CONTRATADA, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

8.2. Aprovações, orientações, solicitações e decisões operacionais registradas pelos canais oficiais poderão ser consideradas evidência de alinhamento entre as partes, quando permitirem identificar seu conteúdo e origem.

8.3. Sempre que previsto no plano contratado, a CONTRATADA disponibilizará acompanhamento de métricas, relatórios ou sínteses de desempenho em periodicidade compatível com o serviço.

9. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre informações estratégicas, comerciais, operacionais, credenciais e dados compartilhados em razão deste contrato, utilizando-os somente para as finalidades necessárias à execução dos serviços.

9.2. As partes declaram ciência da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e comprometem-se a adotar medidas razoáveis de segurança, limitar o tratamento de dados ao necessário e restringir acessos a pessoas autorizadas.

9.3. Eventual acesso da CONTRATADA a dados de compradores ou terceiros existentes na plataforma deverá ocorrer apenas na extensão necessária à prestação dos serviços, observadas as regras da Shopee e a legislação aplicável.

9.4. Incidentes relevantes envolvendo credenciais ou dados relacionados à execução deste contrato deverão ser comunicados à outra parte em prazo razoável após sua identificação.

10. RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÕES

10.1. A CONTRATADA não garante faturamento, quantidade de vendas, posicionamento, alcance ou qualquer resultado específico. A performance depende de variáveis externas e internas, incluindo mercado, preço, estoque, logística, concorrência, sazonalidade, algoritmo, reputação da loja, investimento em mídia e decisões do CONTRATANTE.

10.2. O CONTRATANTE permanece responsável por estoque, qualidade e regularidade dos produtos, preços finais aprovados, cumprimento de prazos de postagem, atendimento ao consumidor, emissão fiscal e conformidade legal, regulatória e tributária de sua operação.

10.3. A CONTRATADA não será responsável por indisponibilidades, alterações de regras, bloqueios, penalidades ou mudanças de algoritmo impostas pela Shopee, salvo quando comprovadamente decorrentes de ato praticado pela CONTRATADA em desacordo com instrução aprovada e com este contrato.

10.4. A CONTRATADA compromete-se a observar as políticas da plataforma no desempenho de suas atividades, sem assumir responsabilidade por infrações originadas de produtos, documentos, informações ou práticas do CONTRATANTE.

11. USO DE MARCA, DEPOIMENTOS E CASES

11.1. Nome empresarial, marca, logotipo, imagens da loja, depoimentos e indicadores de desempenho do CONTRATANTE somente poderão ser utilizados pela CONTRATADA em divulgação comercial mediante autorização específica do CONTRATANTE.

11.2. A autorização poderá definir se o case será identificado ou anonimizado, quais informações poderão ser divulgadas e por quanto tempo, podendo ser formalizada em documento próprio ou aceite eletrônico.

11.3. A ausência dessa autorização não interfere na execução dos serviços contratados.

12. RESCISÃO

12.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio escrito de 15 (quinze) dias, observado o prazo mínimo previsto na Cláusula 5.

12.2. Em caso de rescisão antes do término do prazo mínimo por iniciativa do CONTRATANTE, será devida multa compensatória equivalente a 1 (uma) mensalidade vigente, sem prejuízo dos valores vencidos ou devidos até a data efetiva de encerramento.

12.3. A CONTRATADA poderá rescindir o contrato imediatamente em caso de fraude, uso dos serviços para fins ilícitos, violação relevante de confidencialidade, risco reputacional ou descumprimento grave das obrigações contratuais.

12.4. No encerramento, as partes deverão cooperar para a retirada de acessos, conclusão das pendências financeiras e entrega ou disponibilização dos materiais do CONTRATANTE que devam ser devolvidos.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

13.1. Este instrumento, juntamente com seus anexos, quadros, propostas e aditivos expressamente aceitos, constitui o acordo entre as partes sobre o objeto contratado.

13.2. A eventual tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não implicará renúncia, alteração contratual ou novação.

13.3. Se qualquer disposição deste contrato for considerada inválida ou inexecutável, as demais permanecerão em vigor na extensão permitida pela legislação.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias oriundas deste contrato, ressalvadas hipóteses em que a legislação aplicável determine foro diverso.

[LOCAL], [DATA DA ASSINATURA].

JPS / GRUPO JPS
CONTRATADA

[CONTRATANTE]

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF:

Observação de revisão: os campos identificados como [PREENCHER] dependem de dados societários da CONTRATADA que não constavam no documento original. Recomenda-se revisão jurídica final antes da adoção deste modelo como padrão.